

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5542/2548

นางเกลี้ยง เพ็ญขจร โจทก์นายปรีชา

กำเนิด

น้อยหรือกำ

เหน็ดน้อย

โดยนางวนิดา กำเหน็ดน้อย ผู้เข้าเป็นคู่

ความแทน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ป.ที่ดิน มาตรา 11

ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ การที่ ก. ขอออโฉนดที่ดินเลขที่ 5283 โดยรวมที่ดินพิพาทด้วย โดยที่โจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยแต่อย่างใด การออกโฉนดที่ดินทับที่ดินพิพาทของโจทก์ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยผู้รับโอนที่ดินพิพาทโดยไม่สุจริต ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท แม้จำเลยผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่มีหน้าที่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ เพราะจำเลยไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อการออกโฉนดเฉพาะส่วนที่ทับที่ดินพิพาทของโจทก์เป็นการออกโดยไม่ชอบ ทำให้ที่ดินเฉพาะส่วนที่ดินพิพาทของโจทก์ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายในโฉนดที่ดินจำเลยอีกต่อไป ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนเสียได้ ไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าคำฟ้อง

ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ การที่ ก. ขอออກໂຈໂນດທີ່ດິນເລຂທີ່ 5283 ດ້ວຍຮວມ
ທີ່ດິນພິພາດດ້ວຍ ດ້ວຍທີ່ໂຈທ໌ກ໌ມີໄດ້ຮູ້ເຫັນຍິນຍອມດ້ວຍແຕ່ຢ່າງໃດ ການອອກໂຈໂນດທີ່ດິນ
ທັບທີ່ດິນພິພາດຂອງໂຈທ໌ກ໌ດັ່ງກ່າວ ເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໂພດດ້ວຍກຸໜາຍ ຈຳເລຍຜູ້ຮັບ
ໂອນທີ່ດິນພິພາດດ້ວຍບໍ່ສຸຈຣິດ ບໍ່ໄດ້ກຣຣມສິທ໌ໃນທີ່ດິນພິພາດ ແມ້ຈຳເລຍຜູ້ມີຮື້ໃນໂຈໂນດ
ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີເນື້ອທີ່ໄປຈຸດທະເບຍໂອນທີ່ດິນພິພາດແກ້ໂຈທ໌ກ໌ ເພຣະຈຳເລຍບໍ່ໄດ້ຮູ້
ສັງຍູກັບໂຈທ໌ກ໌ກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອການອອກໂຈໂນດເຈາະສ່ວນທີ່ທັບທີ່ດິນພິພາດຂອງໂຈທ໌ກ໌
ເປັນການອອກດ້ວຍບໍ່ໂພດ ທຳໃຫ້ທີ່ດິນເຈາະສ່ວນທີ່ດິນພິພາດຂອງໂຈທ໌ກ໌ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບ
ຕາມກຸໜາຍໃນໂຈໂນດທີ່ດິນຈຳເລຍອີກຕໍ່ໄປ ສາລຍ່ອມມີອຳນາຈເພີກຄອນເສຍໄດ້ ບໍ່ຄືວ່າ
ເປັນການພິພາກຂາເກີນໄປກວ່າຄຳຟ້ອງ

(ເຣວັຕຣ ອິສຣາກຣ໌-ສປໂຂດ ສຸຂາຣມ໌-ມ.ລ. ຄຸທຣ໌ທຶພ ທຶວກຸລ)

ສາລຈັງຫວັດສຸທຣສາຄຣ - ນາຍຣະບິລ ຈັນທຣກິຣມຍ໌

ສາລອຸທຣຣ໌ຜາດ 7 - ນາຍນິກ ນູເຈຣຣິຍູ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ ກອງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກຂາສາລກຸ໊ກ

ແຜນກ

ຜາຍເລຂຄດີແດງສາລຂັນ

ດັ້ນ

ຜາຍເຫຸ